مسألتان في النجاسة المعفو عنها

المسألة الأولى :

وقوع الميتة التي لا دم لها سائل في الماء ونحوه

عبارة المنهاج بعدما ذكر أن الماء القليل والمائع مطلقاً يتنجس بمجرد بملاقاة النجاسة :

(ويستثنى ميتة لا دم لها سائل ، فلا تنجِّس مائعًا على المشهور).

وعليها توضيحات :

التوضيح الأول : بيان صورة المسألة

المراد بالميتة التي لا دم لها سائل: كل ميتة ليس لها دم أصلًا أو لها دم لكن لا يجري ، ويعرف ذلك عند قتلها أو شقِّ عضو منها في حياتها ، كزُنبور وعقرب وذباب وبعوض وقمل وبرغوث وصرصور ، وكذا وزغ على الأظهر ، وليس منها حية وضفدع وفأرة .

ولو شككنا في سيل دمها امتُحن بفرد من جنسها فيُجرَح للحاجة ، كما قاله الغزالي في فتاويه ، وإن كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها في الحال ، أو فيها دم لكن لا يسيل لصغرها ولو كان حجمها كبيرًا لسال ، فلها حكم ما يسيل دمها في الصورتين ، كما قاله القاضي أبو الطيب الطبري ، وإن كانت من جنس ما لا يسيل دمه لكن وجد في بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه .

التوضيح الثاني : ذكر الخلاف في حكم هذه الميتة

في هذه المسألة للإمام الشافعي ثلاثة أقوال : قولان منصوصان وقول مخرَّج :

القول الأول : **يعفى عن هذه النجاسة** فلا تنجِّس المائع بمجرد وقوعها فيه ، وهذا القول هو **المشهور** ، قال الماوردي : « وبه قال في القديم ، وهو قول جمهور الفقهاء واختيار المزني » ، وعبارة المزني في «المختصر» : « هذا أولى بقول العلماء ، وقوله معهم أولى به مِن انفراده عنهم » ، وقال العمراني في «البيان» ١/ ٣٣ : « وهو قول عامة الفقهاء ، قال أصحابنا : وهو الأصلح للناس » [(١)].

وهذا القول جعله الماوردي هو القديم وتبعه الروياني ، وجعله إمام الحرمين هو الجديد وتبعه الغزالي وغيره ، وقال الرافعي في «الشرح الكبير» ١/ ٣٢ تعليقًا على كلام الغزالي : « وأما جعله القولَ بعدم نجاسة الماء قولَه الجديد ، فإنما أخذه من إمام الحرمين ، وروى القاضي أبو المحاسن الروياني

(١) وينظر : حلية العلماء للشاشي ١/ ٧٤ .

خلافَ ذلك فسمى هذا القولَ القديمَ ، والأكثرون أرسلوا ذكرَ القولين من غير تعيينٍ جديد وقديم » .

قلت : ولعل الخلاف في الذي اختار الشافعي منهما ، وإلا فالقولان نصَّ عليهما في «الأم» .

وقد اختار الشافعي القولَ الثاني كما سيأتي ، وهذا يؤيِّد رأي الماوردي .

القول الثاني : لا يعفى عنها بل تنجِّسه ، قال الماوردي : « قاله في الجديد ، وبه قال محمد بن المنكدر ويحيى بن أبي كثير » ، وقال الروياني في «البحر» ١/ ٢٩٨ : « وهو ظاهر المذهب » ، ثم اختار القول الأول لأجل الحديث .

ونقل النووي في «المجموع» ١/ ٤٩ ترجيح هذا القول عن الروياني في «البحر» والمحاملي في «المقنع» ووصفه بالشذوذ ، وقال: « وهذا ليس بشيء ، والصواب الطهارة ، وهو قول جمهور العلماء ، بل نسب جماعةٌ الشافعيَّ إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة » [٢].

قلت : قد نصَّ الشافعي على اختيار هذا القول في كتاب «الأم»، وسيأتي نقله .

القول الثالث : حكاه إمام الحرمين في «النهاية» ١/ ٢٤٩ فقال : « وذكر صاحب التقريب[٣] **قولًا ثالثًا مخرَّجًا** من قول منصوص : أنه **يُفرَّق بين ما يكثر ويعمُّ وبين ما لا يكثر** ، فالذي يعمُّ : كالذباب والبعوض وما في معناهما ، والذي لا يعم : كالخنافس والعقارب والجُعلان » .

ثم فرَّع الإمام على القولين السابقين ، ولم يعرِّج على هذا القول، وقد اختاره التقي السبكي والجمال الإسنوي [٤]، لكن قال النووي في «المجموع» ١/ ٤٩ : « وهذا القول غريب ، والمشهور إطلاق قولين ، والصحيح منهما أنه لا ينجِّس الماء ، هكذا صححه الجمهور » .

فائدة في نقد عبارة «المنهاج» : قال ابن النقيب في «السراج على نكت المنهاج» ١/ ٥٤ تعليقًا على عبارة «المنهاج» في المسألة : « قوله (على المشهور) يقتضي أن مقابله واهٍ ، وزيَّفه في «شرح المهذَّب» ، لكنه عبَّر في «الروضة» و«التحقيق» بـ (الأظهر) ، وهو يقتضي قوة مقابله ، فلم يفِ

---

(٢) وتتمة كلام النووي : « قال ابن المنذر في «الإشراف» : قال عوام أهل العلم : لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما ، قال : ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولي الشافعي ، وكذا قال ابن المنذر أيضًا في كتاب «الإجماع» : أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي . وقد نقل الخطابي وغيره عن يحيى بن أبي كثير أنه قال : ينجس الماء بموت العقرب فيه ، ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر ، وهذان إمامان من التابعين فلم يخرق الشافعي الإجماع ». ونقله القاضي ابن كج في كتابه «التجريد» عن ابن سيرين وغيره ، ونقله أبو القاسم الصيمري في شرحه لكفايته عن ابن المبارك . اهـ من هامش بعض النسخ .

(٣) هو أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل ، ابن القفال الكبير أبي بكر محمد بن علي الشاشي المتوفى سنة ٣٦٥ ، وتوفي صاحب التقريب نحو سنة ٤٠٠ هـ . قاله محقق «نهاية المطلب» في المقدمة ص ١٩٦ .

(٤) ينظر : «السراج» لابن النقيب ١/ ٥٥ ، و«تحرير الفتاوي» للولي العراقي ١/ ٧٧ .

باصطلاحه » ، وذكر نحو هذا الوليُّ العراقي في «تحرير الفتاوي» ١/ ٧٧ .

التوضيح الثالث : تحرير محل النزاع

لا خلاف في أن ميتة ما نشأ في الماء أو المائع ومات فيه لا ينجِّسه ، كالعَلَق ودود الخلِّ واللبن ؛ إذا لم ينقل عنه بعد موته ثم أُلقي فيه ، ولا خلاف في أن الجراد لا ينجِّس المائع إذا مات فيه ؛ لأن ميتته طاهرة بلا خلاف .

وإنما محل الخلاف في ميتة ما لم ينشأ في الماء أو المائع إذا وقعت فيه ، هل يعفى عن نجاستها إذا وقعت في ماء قليل أو مائع أو لا ؟

ثم محل هذا الخلاف إنما هو في نجاسة الماء بموت هذا الحيوان ، وأما ميتة الحيوان نفسه ففيها طريقان :

- أحدهما : أنها نجسة إن قلنا : إنها تنجِّس الماء ، وأنها طاهرة إن قلنا : لا تنجِّس [٥]، وهذا قول القفال.

- والثاني : القطع بنجاسة ميتة الحيوان ، وأن القول بعدم نجاسة الماء ليس مبني على طهارة الميتة الواقعة ، بل على العفو ، وبهذا قطع العراقيون وغيرهم ، قال النووي في «المجموع» ١/ ٥٠ : « وهو الصحيح ؛ لأنه من جملة الميتات » .

التوضيح الرابع : ذكر أدلة الأقوال الثلاثة

دليل القول الأول : ما رواه البخاري أن النبي ﷺ قال : « إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كلَّه ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء » ، وزاد أبو داود : « وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء » .

ووجه الدلالة : أن الغمس قد يفضي إلى موته ، فلو كان موته ينجِّس المائع لما أَمَر ﷺ بما يفضي إليه .

وقيس على الذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها ، بجامع مشقة الاحتراز عنها في الغالب . [ويشكل عليه أن قاعدة المذهب عدم القياس على الرخص ، كما أفاده فضيلة شيخنا أحمد المقرمي حفظه الله] .

---

(٥) وذلك ؛ لأنه لا دم فيه ، والرطوبة التي فيه كرطوبة النبات . ينظر : النجم الوهاج ١/ ٢٤١ .

ودليل القول الثاني : القياس على سائر النجاسات ؛ لأنها نجاسة وقعت في ماء قليل ، ولهذا قال أبو إسحاق في «التنبيه» عندما ذكر هذا القول : « وهو القياس » ، وقال أبو علي الطبري في «الإفصاح» : « وهو الأقيس » [٦].

ولأن الاحتراز منه ممكن بتخمير الإناء ونحوه ، وقد أمر النبي ﷺ بإيكاء السِّقاء وتغطية الإناء ، كما في الصحيحين ؛ وذلك حفظًا للماء من وقوع ما ينجِّس فيه كالحشرات .

ودليل القول الثالث : ما ذكره إمام الحرمين في «النهاية» ١/ ٢٤٩ فقال : « ووُجِّهَ هذا القول بأن المعتمد في توجيه قول الحكم بالطهارة تعذُّر الاحتراز ، وهذا إنما يتحقق فيما يكثر ، فاقتضى ذلك تفصيلًا ، ولا فقهَ في النظر إلى عدم الدم » .

التوضيح الخامس : حكاية الإمام الشافعي للخلاف في المسألة واختيارُه لأحد القولين :

قال الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم» ٢/ ١٢-١٣ :

« فأما ما كان مما لا نفسَ له سائلة - مثل الذباب والخَنافس وما أشبههما - ففيه قولان :

أحدهما : أن ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجِّسه .

ومن قال هذا قال : فإن قال قائل : هذه ميتة ، فكيف زعمتَ أنها لا تنجِّس ؟ قيل : لا تغيِّر الماءَ بحال ، ولا نفسَ لها .

فإن قال : فهل من دلالة على ما وصفتَ ؟ قيل : نعم ، إن رسول الله ﷺ أمر بالذباب يقعُ في الماء أن يُغمَس فيه ، وكذلك أمر به في الطعام ، وقد يموت بالغمس ، وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام وهو ينجِّسه لو مات فيه ؛ لأن ذلك عمدُ إفسادِهما .

والقول الثاني : أنه إذا مات فيما ينجُس نجَّس ؛ لأنه محرَّم ، وقد يأمر بغمسه للداء الذي فيه والأغلب أنه لا يموت .

وأحبُّ إليَّ أن كلَّ ما كان حرامًا أن يؤكل ، فوقع في ماء فلم يمت حتى أُخرِج منه ، لم ينجِّسه ، **وإن مات فيه نجَّسه** ، وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث والقَملة وما كان في هذا المعنى » .

قال النووي في «المجموع» ١/ ٤٩ : « وهذه أول مسألة ذكر في «الأم» فيها قولين » .

---

(٦) نقله العمراني في «البيان» ١/ ٣٣ .

التوضيح السادس : شروط العفو عن نجاسة هذه الميتة على القول الأول

يشترط في العفو عن هذه النجاسة على القول الأول ثلاثة شروط [٧]:

الأول : أن لا يطرحها طارح ، فإن طرحت فيه بعد موتها قصدًا نجَّسيه قطعًا .

ولا يضر لو طرحها شخص بلا قصد كأن قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع ، أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها من غير قصد إلى رميها فيه ، أو طرحها من لا يميز ، ولا يضر أيضًا لو طرحها فيه قصدًا فوقعت فيه وهي حية ثم ماتت فيه .

الثاني : أن لا تغيِّر الميتة الماء أو المائع الذي وقعت فيه ، فإن غيرته لكثرتها نجَّسته جزمًا .

الثالث : أن لا يتقطَّع في الماء بطول المكث ونحوه ، لسهولة الاحتراز عن ذلك .

(٧) ينظر : «الحاوي الكبير» ١/ ٣٩٢ ، و«مغني المحتاج» ١/ ٢٤ .

المسألة الثانية :

النجاسة التي لا يدركها الطرف

عبارة المنهاج بعدما استثنى المسألة السابقة :

(وكذا في قول نجس لا يدركه طرف ، قلت : ذا القولُ أظهر ، والله أعلم) .

وعليها توضيحات :

التوضيح الأول : بيان صورة المسألة

صورة المسألة أن يقع نجس قليل لا يدركه البصر المعتدل في ماء قليل أو في مائع أو غيرهما ، وذلك مع فرض مخالفة لون النجس للون ما وقع عليه من الماء أو المائع أو الثوب أو غيرها ، ولا يدخل في هذا ما لم تمكن مشاهدته لموافقة لونه لما اتصل به .

ويتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء بصورتين :

الأولى : أن ترى الذباب يقع على نجس رطب ثم يطير ويقع في ماء قليل أو مائع ، فلا شك أنه احتمل شيئًا من النجس عَلِق بأرجله وإن لم تشاهد ذلك بالعين لقلته .

الثانية : أن يرى هذه النجاسةَ القليلة شخصٌ قويُّ البصر ولا يراه معتدل البصر .

ومثال ذلك : نقطة بول ، ونقطة خمر ، وما تعلق بنحو رجل ذبابة .

والتقييد بالنقطة ليس مرادًا ، بل مثلها نقط متعددة لكن بحيث لو جمعت كانت قدرا يسيرًا لا يدركه الطرف المعتدل ؛ إذ لا فرق بين وقوع هذا النجس في محل واحد ووقوعه في محالَّ متعددة ما دام يسيرًا عرفًا .

قال الزركشي : « وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه ، أن يكون هذا مثله ، وقد يفرَّق بينهما بالمشقة ، والفرقُ أَوْجَه » . نقله في «المغني» وأقره ، وفي «حاشية البجيرمي على الإقناع» أنه معتمد .

التوضيح الثاني : ذكر أقوال الشافعي في المسألة

ورد في «مختصر المزني» : « قال الشافعي : وإذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول أو دم ، أو أيُّ نجاسة كانت مما يدركه الطرف ، فقد فسد الماء ، ولا تجزئ به الطهارة » .

ومفهومه أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة لا يُفسِد الماءَ ، وهذا التفريق في الماء ، وقد سوَّى الشافعي في تنجيس الثوب بين ما يدركه الطرف أو لا يدركه .

فقال في «الإملاء» : « وإذا أصاب الثوبَ غائط أو بول أو خمر واستيقنه - أدركه الطرف أو لم

يدركه – فعليه غسله ، وإن أشكل عليه موضعُ ذلك غسله كله » . نقله الماوردي في «الحاوي الكبير» ١/ ٣٥٥ .

وقال في «الأم» ٢/ ١١٨ : « وكل ما أصاب الثوب من غائطٍ رطب أو بول أو دم أو خمر ، أو محرَّم ما كان ، فاستيقنه صاحبه ، وأدركه طرفه أو لم يدركه ، فعليه غسله ، وإن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلاَّ غسل الثوب كله » .

وقال في موضع آخر ٢/ ١٢٠ « وكل ما مسَّ ما سوى المني مما خرج من ذكر ، من ثوب أو جسد أو غيره ، فهو ينجسه ، وقليله وكثيره سواء ، فإن استيقن أنه أصابه غسله ولا يجزئه غير ذلك ، فإن لم يعرف موضعَه غسل الثوب كله » .

وفي البويطي قال في الثوب : « إنه ينجس ، أدركه الطرف أو لم يدركه » ، نقله الشاشي في «حلية العلماء » ١/ ٧٢ .

قال الماوردي : « فاختلف أصحابنا فيما لا يدركه الطرف ، لأجل اختلاف هذا النقل » .

التوضيح الثالث : اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ودليل كل وجه

من أجل اختلاف قول الشافعي في مسألتي الماء والثوب ، جرت عادة الأصحاب بأنهم يذكرون المسألتين في محل واحد ، كما قال النووي في «المجموع» ١/ ٤٧ .

وحاصل ما ذكروه فيهما سبع طرق [٨]:

الطريقة الأولى : يعفى عنها فيهما قولًا واحدًا ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها ؛ فإن الذباب يقع على النجاسات ثم يطير ويقع في الماء وعلى الثياب ، فأشبه دم البراغيث وسائر ما يتعذر الاحتراز عنه .

الطريقة الثانية : لا يعفى عنها فيهما قولًا واحدًا ؛ لأنها نجاسة متيقنة ، فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف ، وهذه طريقة ابن سريج ، فيكون مفهوم خطاب الشافعي في الماء متروكًا بصريحه في الثوب ، ويحمل تعبيره بإدراك الطرف في الماء على أنه أراد إدراك اليقين وعدم الشك .

الطريقة الثالثة : أن فيها قولين : أحدهما : يعفى عنها فيهما ، والثاني : لا يعفى عنها فيهما ، ووجهُهما ما ذكرناه ، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي .

الطريقة الرابعة : يَنجس الماءُ ولا يَنجس الثوب ، قال الغزالي في «الوسيط» ١/ ١٦٧ : « وهذا

(٨) ينظر : «نهاية المطلب» لإمام الحرمين ١/ ٢٣٠ ، و«الحاوي الكبير» للماوردي ١/ ٣٥٥ ، و«حلية العلماء» للقفال الشاشي ١/ ٧٢ ، و«البيان» للعمراني ١/ ٣٢ ، و«الشرح الكبير» للرفعي ١/ ٤٨ ، والمجموع للنووي ١/ ٤٧ ، و«السراج على نكت المنهاج» لابن النقيب ١/ ٥٥ .

خلاف النص » .

ومبناها أن الثوب أخفُّ حكمًا في النجاسة والماء أغلظ حكمًا ، بدليل :

- أن الثوب لا يمكن صونه من هذه النجاسة لبروزه ، والماء يمكن تخمير إنائه .

- وأن قليل الدم يعفى عنه في الثوب دون الماء .

- وأن الذباب إذا طار عن النجاسة جَفَّت أرجله بالهواء قبل سقوطه على الثوب ، فصار تنجيسه بها شكًّا ، وإذا سقط في الماء انحلَّت فيه فصار تنجيسه بها يقينًا .

الطريقة الخامسة : يَنجس الثوبُ ولا ينجس الماءُ ؛ لأن الماء أقوى على دفع النجاسات بدليل الماء الكثير ، ولأنه يزيل النجاسة عن غيره فدَفَعَ النجاسةَ عن نفسه بخلاف الثوب ، قال الغزالي في «الوسيط» : « وهو الأصح » ، وقال إمام الحرمين : « وهذا من ركيك الكلام ؛ فإن القوة الدافعة ليست أمرًا محسوسًا ، وهي متلقاة من حكم الشارع بالقلتين » .

وقال الماوردي : « وهي طريقة المتقدمين منهم ، أن حملوا كلام الشافعي على ظاهره في الموضعين ، فقالوا : إن الماء لا ينجس بما لا يدركه الطرف، وهو دليلُ ما نقله المزني في الماء ها هنا ، وإن الثوب ينجس بما لا يدركه الطرف كما ينجس بما يدركه الطرف ، وهو نص الشافعي في الثوب على ما صرح به في «الإملاء» وكتاب «الأم» ، وفرقوا بينهما بأن قالوا : إن الماء أقوى حكمًا في رفع النجاسة عن نفسه من الثوب لأمرين:

- **أحدهما** : أنه يزيل النجاسة ، وليس كذلك الثوب .

- والثاني : أنه يدفع كثير النجاسة عن نفسه إذا كثر ، وليس كذلك الثوب » .

الطريقة السادسة يَنجس الثوبُ قولًا واحدًا ، وفي الماء قولان ، وحكاها الشاشي في «الحلية» عن أبي علي بن أبي هريرة ، وأقره العمراني في «البيان» ١/ ٣٢ .

الطريقة السابعة : ينجس الماء قولًا واحدًا ، وفي الثوب قولان ، وحكاها الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة ، ونقلها الصيدلاني أيضًا ، وصححها إمام الحرمين في «النهاية» ١/ ٢٣٠-٢٣١ ووصفها بأنها « الطريقة المرضية » .

التوضيح الرابع : في بيان المعتمد من هذه الطرق

قال النووي في «المجموع» ١/ ٤٧ : « واختلف المصنِّفون في الأصح من هذه الطرق ؛

فقال الماوردي : الأصح - وهو طريقة المتقدمين -: لا ينجس الماء وينجس الثوب ، كما هو ظاهر نص الشافعي ، ووافقه على تصحيحه البندنيجي .

وعكسه القاضي أبو الطيب ، فقال : الصحيح : ينجس الماء لا الثوب إلا أن يكون رطبًا ، وكذا قال

الإمام : الصحيح ينجس الماء وفي الثوب وجهان ، وهي طريقة الصيدلاني .

وقطع البغوي بنجاسة الماء ، وهي طريقة القفال وأصحابه .

والصحيح المختار من هذا كله : لا ينجس الماء ولا الثوب ، وبهذا قطع المحاملي في «المقنع» ، ونقله في كتابيه عن أبي الطيب بن سلمة ، وصحَّحه الغزالي وصاحب «العدة» وغيرُهما ، لتعذر الاحتراز ، وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ، والله أعلم » .

وهذه الطريقة التي رجَّحها هي أن في المسألة قولين في الماء وفي الثوب سواءً ، وأن الأظهر منهما أنهما طاهران ، وهو ما مشى عليه في «المنهاج» .

وقال الإسنوي في «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» : « والمختار تصحيح طريقة القولين فيما لا يدركه الطرف ، على ما قال في «التحقيق» و«شرح المهذب» » .

التوضيح الخامس : نقد رأي الغزالي في المسألة

قال الغزالي في «الوجيز» ص ٧ : « ما لا يدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نص الشافعي رضي الله عنه ، والأقرب : أن ما انتهت قلتُه إلى حدٍّ لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما يتصل به ، فلا يدخل تحت التكليف التحفظُ عنه ، وما يدركه عند مخالفة اللون فينبغي أن لا يعفى عنه لا في الثوب ولا في الماء » .

قال الرافعي في «الشرح الكبير» ١/ ٤٨ : « وأما ما ذكره حجة الإسلام رحمه الله من أنه إن انتهت القِلة إلى حد لا يدرك مع مخالفة لونه للون ما يتصل به ، فهو معفو عنه في الماء وغيره ، وإلا فلا = فهذا تفصيل لا نراه لغيره ، ووجَّهه في غير «الوجيز» بأن قال : إذا بلغت القِلة الحدَّ المذكور كانت هذه النجاسة كما تحملها الرياح من النجاسات مثل الذَّرِّ وتبثُّها على المياه والثياب ، ومعلوم أن ذلك مما لا يبالى به ، فكذلك هاهنا .

ولك أن تقول : غيرُ هذا التفصيل أجود منه ؛ لأن الكلام فيما لا يدركه الطرف لقلته لا للموافقة في اللون ، وما لا يدرك لقلته لا يُدرَك ، اختلف اللون أو اتفق ، فأحد القسمين – وهو أن يكون بحيث يُدرَك عند اختلاف اللون – خارج عن صورة المسألة ، وإنما صورتها القسم الثاني .

ثم القول فيه بالعفو اختيارُ القول المنقول في عدم تأثير هذه النجاسة في الماء والثوب جميعًا ، وظاهر المذهب عند المعظم خلافه » .

وفي «الروضة» ١/ ٢١ : « واختار الغزالي العفو فيهما ، وظاهر المذهب عند المعظم خلافه » ، قال النووي : « قلت : المختار عن جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي ، وهو الأصح ، والله أعلم » .

وقال الغزالي في «الوسيط» ١/ ١٦٧ بعدما ذكر بعض الطرق : « ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه ، وإن كان بحيث يدركه الطرف عند تقدير اختلاف اللون فلا يعفى عنه » .

قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» ١/ ٦٢-٦٣ : « هذا كلام موهم معترض عليه فيه ؛ لأنه يوهم أن ما سبق من الخلاف ليس فيما يدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون ، بل في مطلق ما لا يدركه الطرف إما لقلته وإما لاتفاق اللون ، وليس كذلك ؛ فإنه لا يخفى أن الخلاف من أصله إنما هو فيما لا يدركه الطرف لقلته لا لاتفاق اللون ، وقد صرَّح في الدرس بتصوير أصل المسألة فيما لا يدركه الطرف لقلته .

فأقول : ليس ما ذكره طريقة أخرى ، وحاصله أنه اختار مما سبق ذكرُه من الخلاف القولَ بالعفو في الماء والثوب ، ولم يحقق صورة المسألة من الابتداء ، فذكر ذلك عند ذكرِه ما هو المختار عنده ، وأعاد ذكر القسم الآخر الذي لا يعفى عنه وهو ما يدركه الطرف من أجل أنه الآن حقق صورة المسألة ، فاعلم ذلك ، والله أعلم » .

وقال النووي في «التنقيح شرح الوسيط» (١/ ١٦٧ مع الوسيط) : « هذا قد يوهم أنه طريق آخر ، وليس كذلك ، بل هو اختيار للعفو مطلقًا وبيانٌ لصورة المسألة وأنها مفروضة فيما لم يدركه الطرف مع تقدير اختلاف اللون ، وكأنه لما أهل تصوير المسألة أولًا تداركه ، فذكره وذكره في ضمنه أن المختار العفو مطلقًا » .

هذا ما تيسر جمعه في المسألتين على عجالة وضيق وقت ، والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

وكتبه : حسن بن المعلم داود السليماني المقدشي

في يوم الخميس ١٣ محرم ١٤٣٦ قبيل العصر

ثم عدلته ليلة الأربعاء ١٩ محرم ١٤٣٦

في سكن الجامعة الإسلامية

بالمدينة النبوية